索引号	11500228MB1958632Q/2023-00008	发文字号	
主题分类	应急管理	体裁分类	应急管理
发布机构	梁平区应急局	有效性	有效
标题	梁平区境内国道243线“2022.9.14” 一般道路交通事故调查报告		
成文日期	2023-02-08	发布日期	2023-02-08

2022年9月14日，重庆市綦江区国诚物流有限公司（以下简称国诚物流公司）所属车辆渝C82***号重型仓栅式货路段发生一起道路交通事故，造成1人死亡。

2022年10月28日，梁平区公安交巡警支队出具第50550012022000****号《道路交通事故认定书》认定：渝C82*人机动轮椅车驾驶人邹*碧（死者）承担此次道路交通事故的同等责任。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生院493号令）、《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定，经梁平区政府同意，成立了由区应急局牵头，区交江区应急局等单位参加的梁平区境内国道243线“2022.9.14”一般道路交通事故调查组，对该事故开展调查，并邀请区

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、检验测试、技术鉴定、调查取证、综合应急处置和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

一、基本情况

（一）事故车辆基本情况。渝C82***号货车，车辆类型：重型仓栅式货车，车辆品牌型号：东风牌DFL5311CCQ***，车架号：LGAX5D6运，该车检验有效期至2023年4月，总质量31000kg，整备质量12880kg，核定载质量17990kg，车辆所有人：国诚物流公司，交通事故责任强制保坝支公司，保险单号：1182861390160987****。经梁平区屏锦镇超限检测站对该车进行检测，结果显示超重450kg。

（二）事故车辆驾驶人情况。驾驶员罗*培，男，汉族，非中共党员，19**年*月*日出生，37周岁，身份证号：市开州区竹溪镇大海村*组*号；持“B2”类机动车驾驶证，档案编号：500502088***，初次领证日期：2018年4月25日25日；持有道路运输从业人员从业资格证（类别：J-货运），有效期至2027年1月14日。经梁平区公安交巡警支队对

（三）事故车辆检测情况。经重庆市鑫道司法鉴定中心鉴定渝C82***号货车，鉴定结果：灯光信号有效碍，驻车制动有效，行车制动有效（渝鑫技术鉴字〔2022〕T5-233号）。经重庆市鑫道司法鉴定中心鉴定渝鉴字〔2022〕V-510号）。

（四）事故现场道路情况。事故地点位于重庆市梁平区境内国道243线102公里+80米路段，连续弯道路段，道路合道路，沥青路面，路面完好。事发时为夜间，天气阴，路面干燥，视线良好，有交通标志、标线控制，无影响安全

（五）事故发生单位概况。重庆市綦江区国诚物流有限公司，统一社会信用代码：91500222MA5YQL****，成立江区古南街道北渡场*号*幢，实际办公地址：重庆市巴南区协信汽车物流园，取得道路运输经营许可证，有效期至2

交通局，公司法人赵*海（身份证号码：510223**********33），经营范围为普通货运。该公司目前有货运车辆20台C82***）系罗*培于2019年从该公司购买的二手车，该车从购买以来一直挂靠在国诚物流公司，挂靠费用2000元/年。

二、事故发生经过、救援、报告和善后处理情况

（一）事故发生经过。2022年9月14日，罗*培驾驶渝C82***货车沿国道243线由梁平区屏锦镇方向往聚奎镇方向行驶至梁平区境内国道243线102公里+80米路段时，与邹*碧驾驶的残疾人机动轮椅车发生碰撞，造成邹*碧受伤。

（二）事故救援、报告和善后处理情况。事发后，罗*培及时拨打了120，120到达现场将伤者送往梁平区人民医

目前，死者遗体已火化，医药费和丧葬费均由罗*培垫付，共计垫付七万多元，目前双方尚未达成赔偿协议，要宜。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况。本次事故共造成1人死亡。死者：邹*碧，女，汉族，87岁，身份证号：512224*********高碑村*组*号。

（二）直接经济损失。由于目前双方尚未达成善后赔偿协议，所以不能确定直接经济损失。

四、事故原因

当事人罗*培驾驶渝C82***号货车夜间在事故路段通行时，未合理使用灯光，且疏于对前方道路情况仔细观察，疾人机动轮椅车，以及早采取措施避免危险发生，造成其驾驶的货车与邹*碧驾驶的残疾人机动轮椅车发生碰撞。当致此次道路交通事故的部分原因。

当事人邹*碧驾驶的残疾人机动轮椅车夜间在事故路段左转弯行驶时，未让罗*培驾驶直行的车辆优先通行，造成中与罗*培驾驶的货车发生碰撞。当事人邹*碧的行为是导致此次道路交通事故的另一原因。

综上所述，当事人罗*培和邹*碧的道路交通安全违法行为均是导致此次道路交通事故的原因，在此次道路交通事

五、事故性质

经调查认定，该起事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任划分及处理建议

（一）建议依法追究责任的人员

罗*培，渝C82***号货车驾驶员，未合理使用灯光，且疏于对前方道路情况仔细观察，未能及时发现前方道路上采取措施避免危险发生，造成其驾驶的货车与邹*碧驾驶的残疾人机动轮椅车发生碰撞，导致邹*碧死亡，在本次事故公安交巡警支队对罗*培作出暂扣机动车驾驶证5个月、罚款200元的行政处罚。

（二）建议行业主管部门调查处理的单位

经调查，未发现国诚物流公司存在与本次事故的发生有因果关系的违法行为，但该公司存在以下违法违规行为：

1.按照该公司规定，车辆每年进行3次二级维护保养。经查，该公司现有车辆20台，其中停运4台，营运的16台车台；2022年度进行二级维护2次的有7台；2022年度进行二级维护1次的有4台。

2.经调查，渝C82***号车辆2020年至2022年期间只进行了5次二级维护，时间分别为2020.4.16、2020.10.26、202CC2***号车辆2020年至2022年期间只进行了5次二级维护，时间分别为2020.8.5、2021.5.27、2021.11.5、2022.3.1、20

3.经调查，该公司安全员廖*明（身份证号：510283**********94）长期不在岗，对公司业务不熟悉。

根据“管行业必须管安全”的规定和“谁发证、谁负责”的要求，建议由綦江区交通局对国诚物流公司上述1-2项违法区交通局督促该公司将其安全员廖*明辞退，并将处理结果函告梁平区应急管理局。



（三）建议免予追究或不予追究责任的人员和单位

1.綦江区交通局，依法承担綦江区道路运输经营许可与行业源头安全管理。经查，綦江区交通局制定了《2022年划》并按照年度检查计划的要求开展了安全检查。2022年1月—8月，共检查企业695户次，查处违法行为928起，罚款业整顿23起，责令一年内不得新增车辆运力1起，吊销企业经营许可1起。办理“一超四罚”案件51件，责令停业整顿23营许可1起。经调查未发现綦江区交通局存在履职不到位的情况，按照《重庆市安全生产行政责任追究暂行规定》第全事故。经查实尽职尽责的，应当不予处分”的规定，建议不予追究綦江区交通局及其相关人员的监管责任。

2.重庆市梁平区公安局交通巡逻警察支队，负责全区公路交通安全管理。经查，梁平区公安交巡警支队制定了《划》，并按照年度执法检查计划的要求开展了安全检查。2022年1-8月，区交巡警支队共检查客运场站检查64次，召开理排查营运车辆维护检测、检验工作落实情况，全区“三客一危”车辆检查率100%、重型货车检验率96.26%、挂车检验109013件，组织审验教育AB类驾驶人1608人。经调查未发现梁平区公安交巡警支队存在履职不到位的情况，按照《第三十五条第二款“工作范围内发生生产安全事故。经查实尽职尽责的，应当不予处分”的规定，建议不予追究梁平区任。

七、事故防范和整改措施建议

针对事故暴露出来的问题，为进一步细化工作措施，切实落实企业安全生产主体责任和相关部门监管责任，有效措施建议：

（一）强化道路交通安全知识的宣传力度。公安交巡警等部门应采取多种形式，广泛宣传道路交通安全知识，努道路交通安全知识的宣传教育工作。要充分利用新闻媒体，结合各类交通事故案例，以案说法，对日常交通违法行为车驾驶员的交通安全意识。

（二）加大道路交通违法行为的查处力度。公安交巡警、交通等部门应加大协调配合力度，强化路面巡查，对违处；建立信息共享制度，将交通违法信息及时通报给车辆所属单位；运管部门要加大对频繁违章车辆所属企业的检查弦，切实降低道路交通安全生产事故的发生率。

（三）进一步落实道路交通管理安全责任制。各有关部门要督促运输企业认真贯彻“安全第一、预防为主、综合生产的主体责任。严格按照“谁发证、谁负责，谁审查、谁负责”权责统一的原则，各司其职，各负其责，加强协调，体合力。

（本事故调查报告按照《政府信息公开条例》的规定，在政府官网上公示，未经许可，严禁转载）

扫一扫在手机打开当前页



版权所有：重庆市梁平区人民政府　主办：重庆市梁平区人民政府办公室
ICP备案：渝ICP备06000570号-1　网站标识码：5002280002　渝公网安备50022802000041号